

วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อไม่ปรากฏว่าธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ชำระเงินตามหนังสือคำประกันดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีจึงยังไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดี มีข้อโต้แย้งอันเกี่ยวข้องกับสัญญาทางปกครอง อันมีความจำเป็นต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาลเพื่อให้ศาล มีคำบังคับแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเช่นกัน **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๐๐/๒๕๖๕)**

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามสัญญาจ้างลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่มหาวิทยาลัย นเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เปลี่ยนตำแหน่งของผู้ฟ้องคดี เป็นประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยที่สัญญาจ้างดังกล่าว มีข้อกำหนดให้พนักงานมหาวิทยาลัยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งของมหาวิทยาลัย เมื่อข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณา เรื่องการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา กำหนดให้พนักงานร้องทุกข์ได้ในกรณีที่ เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจ เนื่องจากการกระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยให้ร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยภายในสามสิบวัน เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งโดยไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรดังกล่าว ซึ่งเป็นขั้นตอนตามสัญญาก่อนที่จะนำคดีมาฟ้องต่อศาล ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาล โดยยังมีได้ดำเนินการร้องทุกข์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรดังกล่าวเสียก่อน กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่า มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๘/๒๕๖๖)**

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งเก้าร่วมกันชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนที่ไม่เป็นธรรม และการละเลยไม่พิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหน่วยงานทางปกครองซึ่งเป็นคู่สัญญากับผู้ฟ้องคดี ตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย อันเป็นสัญญาทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี ส่วนสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓)



คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์และพิทักษ์ระบบคุณธรรม ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีได้เป็นคู่สัญญาตามสัญญาทางปกครองดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ จึงไม่ได้มีข้อโต้แย้งอันเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่เป็นเหตุ แห่งการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๙ ต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คบ. ๔๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๔๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๕๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๕๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๕๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๕๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๗/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๖๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๗๕/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๘๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๘๘/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๙๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๙๑/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๙๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๙๓/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๑๐๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ คบ. ๑๐๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) และที่ คบ. ๑๐๖/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) วินิจฉัย แนวทางเดียวกัน)

(๘) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการกระทำที่เป็นความรับผิดชอบ
อย่างอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้รับโอนที่ดินพิพาทที่ถูกเวนคืนมาจากนาย ท. โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มา กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีย่อมได้รับโอนสิทธิ ที่จะเรียกร้องเงินค่าทดแทนที่ดินจากกรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิเสธ ไม่จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี และปลัดกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) วินิจฉัย ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง



และคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาดำเนินการจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นคำขอที่ศาลปกครองสามารถกำหนดค่าบังคับให้ได้ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๗๐/๒๕๖๖)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๙) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการกระทำในกรณีอื่น ๆ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้

(๑) หน่วยงานทางปกครอง

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๒) ประชาชนผู้ถูกระทบสิทธิจากการใช้อำนาจอรัฐ

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) คณะบุคคล

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) ชุมชน

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) เจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีเป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีไม่เป็นผู้เดือดร้อนเสียหาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๑.๑.๒ กรณีที่กฎหมายให้สิทธิในการฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒ การขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับ

๑.๒.๑ กรณีที่ไม่จำเป็นต้องมีค่าบังคับของศาล

๑) กรณีที่มีผลบังคับเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ามูลเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปแล้ว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือร้องทุกข์ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอความเป็นธรรมในกรณีที่ถูกลงโทษหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการสอนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ล่าช้า ซึ่งถือเป็นคดีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว กรณีจึงถือว่าเหตุแห่งการฟ้องคดีได้หมดสิ้นไปภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๘/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์วิชาชีพ

ผู้ฟ้องคดีเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สภาวิศวกร โดยคณะกรรมการสภาวิศวกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการออกระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้นใช้บังคับ จึงฟ้องขอให้เพิกถอนระเบียบดังกล่าว ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าข้อ ๗ วรรคสาม ของระเบียบที่พิพาท มีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม



แก่ผู้อยู่ในบังคับของระเบียบดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในระหว่างการพิจารณา ข้อ ๗ วรรคสาม ดังกล่าว ได้ถูกยกเลิกไปแล้วโดยระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการขึ้นทะเบียน วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer) (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ อันเป็น การแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีแล้ว ข้อพิพาทอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีในส่วนนี้ จึงหมดสิ้นไป และไม่มีกรณีที่ศาลจะต้องออกคำสั่งบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๔๘๔/๒๕๖๖)

๓) กรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าการกำหนดคำสั่งบังคับตามคำขอไม่เป็นการแก้ไข เยี่ยวาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีอีกต่อไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๑.๒.๒ กรณีที่จำเป็นต้องมีคำสั่งบังคับของศาล

๑) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่กำหนดคำสั่งบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลกำหนดคำสั่งบังคับโดยการสั่งให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง หรือสั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

(ก) กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อน รำคาญ

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ฟ้องขอให้ศาล มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ ที่กำหนดให้ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันและผู้มีหน้าที่ ปฏิบัติการประจำสถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน ต้องจัดให้มีเอกสารชั้นหนึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ประจำอยู่สถานที่ขายยาตลอดเวลาที่เปิดทำการ เฉพาะส่วนที่กำหนดว่า ภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรี กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ต้องไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ นั้น เป็นคำขอที่ศาลสามารถกำหนดคำสั่งบังคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๔๔/๒๕๖๖)



(ข) กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ค) กรณีมีคำขอให้สั่งห้ามการกระทำทั้งหมดหรือบางส่วน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้หัวหน้าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ภายในเวลาที่ศาลปกครองกำหนด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) คำขอให้ศาลกำหนดค่าบังคับโดยการสั่งให้ใช้เงินหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นคำขอที่ไม่อาจกำหนดค่าบังคับได้

(๑) คำขอให้ศาลปกครองดำเนินการทางวินัยหรือให้ลงโทษทางอาญา

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นาย ค. ผู้คุมเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีกับพวกมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ฟ้องคดี และกรณีที่นาย ค. ซึ่งมีภรรยาอยู่แล้วมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวและทำร้ายร่างกายผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความอับอาย เสื่อมเสียชื่อเสียง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนเอาผิดทางวินัยกับนาย ค. กับพวกอีก ๔ คน นั้น การที่ศาลจะออกคำสั่งดังกล่าวไม่ได้มีผลเป็นการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโดยตรง และในกรณีของการดำเนินการทางวินัยเป็นเรื่องที่ผู้บังคับบัญชาจะใช้ดุลพินิจดำเนินการกับผู้ใต้บังคับบัญชาตามที่เห็นสมควร ศาลปกครองไม่อาจมีคำสั่งโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการทางวินัยกับนาย ค. กับพวกอีก ๔ คน ตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ คำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจออกคำสั่งให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง



ศาลปกครองฯ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๙๗/๒๕๖๖)

(๒) คำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นนโยบายของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) คำขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งในเรื่องที่เป็นดุลพินิจของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๔) คำขอให้ศาลปกครองยกเลิกหรือเพิกถอนสัญญาจ้างระหว่างหน่วยงานทางปกครองกับเอกชนคู่สัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๕) คำขอให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) คำขอซึ่งไม่มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๗) คำขอที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องกระทำการดังกล่าว

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้โดยสารเครื่องบินของสายการบิน ค. เมื่อเดินทางถึงสนามบินปลายทางพบว่าสัมภาระของตน คือ กระเป๋าเดินทางสูญหายและจักรเย็บผ้าได้รับความชำรุดเสียหาย ซึ่งสายการบินฯ ได้ชดเชยค่ากระเป๋าเดินทางแล้ว แต่กรณีจักรเย็บผ้า สายการบินฯ ไม่ดำเนินการ



ซ่อมแซมหรือขอให้ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีมติให้ยุติเรื่องร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีกรณีดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้สายการบินฯ ดำเนินการซ่อมแซมจักรเย็บผ้าของผู้ฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีอำนาจตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งไม่รวมไปถึงอำนาจหน้าที่ในการที่จะออกคำสั่งให้สายการบินฯ ดำเนินการตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้ คำขอของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดคำสั่งบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๑/๒๕๖๖)

๒. ความสามารถในการฟ้องคดีปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓. ขั้นตอนและวิธีการก่อนการฟ้องคดี

๓.๑ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ต้องดำเนินการก่อนฟ้องคดี

๓.๑.๑ กรณีที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ของอธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยรองอธิบดีซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เพิกถอนโฉนดที่ดินซึ่งผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ เมื่อคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นคู่กรณีจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่ง



ที่พิพาทเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ในวันเดียวกันนั้น และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ารองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๒ (๔) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และต้องถือว่าวันที่ครบหกสิบวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการ แก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ครบถ้วนแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๔/๒๕๖๖)

๓.๑.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการ สำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

๓.๒.๑ กรณียื่นฟ้องภายในระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการที่ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งกองบัญชาการตำรวจสันติบาล ที่ ๑๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้กำกับการ จำนวน ๑๑ ราย โดยไม่มีรายชื่อของผู้ฟ้องคดี จึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เฉพาะลำดับที่พิพาทเป็นข้อหาที่หนึ่ง และฟ้องขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ชดเชยค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นเงินจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นข้อหาที่สอง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ร้องทุกข์ ต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผ่านเลขานุการตำรวจแห่งชาติ กรณีจึงเป็น การยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๐๖ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อ ๕ วรรคหนึ่ง (๕) ของกฎ ก.ตร.



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายเป็นการเฉพาะแล้ว กรณีจึงอยู่ในระหว่างการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้รับทราบผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ และยังไม่พ้นระยะเวลา ๑๕๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับหนังสือร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามที่กฎหมายกำหนดตามข้อ ๖ วรรคสอง ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการร้องทุกข์ฯ จึงถือไม่ได้ว่า ในขณะที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ขอให้เพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนด และได้มีการสั่งการหรือมีคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ในเรื่องนี้ก่อนที่จะฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีในมูลละเมิดอันเกิดจากคำสั่งลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความเกี่ยวเนื่องกับข้อหาที่หนึ่ง ซึ่งศาลไม่อาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาได้ด้วยเหตุที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ศาลจึงไม่อาจรับข้อหาที่สองไว้พิจารณาได้เช่นกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ. ๑๐๒/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

๓.๒.๒ กรณียื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๓ กรณีดำเนินการผิดจากขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒.๔ กรณียื่นฟ้องคดีโดยยังไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดี

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗



ออกประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ฉบับ แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ฟ้องคดีที่ ๓ จะเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างสิทธิครอบครอง พร้อมทั้งแจ้งค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและเงินเพิ่มให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากป่าสงวนแห่งชาติตามคำสั่งลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ฉบับ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง การออกประกาศลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งสองฉบับดังกล่าว นั้น เป็นขั้นตอนตามกระบวนการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองของตน หากผู้ถูกดำเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครองประสงค์ที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้ว กรณีย่อมต้องตกอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่ต้องอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามนัยมาตรา ๖๓/๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครองนั้นต่อผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ออกประกาศภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งประกาศดังกล่าวตามนัย มาตรา ๖๓/๕ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกประกาศลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทั้งสองฉบับ ก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๑/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

ผู้ฟ้องคดีมีสัญชาติเลบานอน มีธุรกิจและถิ่นพำนักในประเทศไทย ต่อมา ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว แจ้งตามหนังสือลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวย่อมมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ยื่นคำขออ้างว่า ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้ามาในราชอาณาจักร ย่อมเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งดังกล่าว และการมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไม่อนุญาต ซึ่งแจ้งตามหนังสือลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นคำบังคับ ที่ศาลมีอำนาจกำหนดให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่เมื่อคำสั่งไม่อนุญาตมิใช่คำสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา ๒๒ ประกอบกับ มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามโดยที่คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครอง เมื่อพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฯ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะมิได้กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาอุทธรณ์ ในกรณีนี้ไว้โดยเฉพาะ กรณีจึงต้องอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งเป็น กฎหมายกลาง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อนนำคดี มาฟ้องต่อศาล จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไข ความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดี อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อศาลปกครอง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๓๑/๒๕๖๕)

๓.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการตามที่กฎหมาย กำหนดก่อนฟ้องคดี

๓.๓.๑ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกใบอนุญาตให้บริษัท อ. จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับซื้อขี้ยางพารา ก่อสร้างลานตากขี้ยางพารา โกดัง บ่อบำบัดน้ำกรด อาคาร และลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการรับซื้อขี้ยางพารา โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอยู่ใกล้บ้านเรือนของราษฎรและผู้ฟ้องคดี จึงฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว กรณีเป็น คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยที่การออกใบอนุญาต



ให้ก่อสร้างลานตากข้าวพาราฯ เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ผู้ฟ้องคดีมิใช้คู่กรณีในการออกคำสั่งทางปกครองดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๑/๒๕๖๖)

๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

การฟ้องเพิกถอนกฎไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะก่อนการฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีสามารถฟ้องคดีต่อศาลได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๔๔/๒๕๖๖)

๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๗ กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๓.๓.๘ กรณีฟ้องเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี

๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง และสั่งห้ามการกระทำ

๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น เมื่อประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๗ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ กล่าวคือ เมื่อผู้ฟ้องคดีอยู่ภายใต้บังคับของประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ ระดับชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖ แล้วการที่ต่อมาได้มีการออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ อีก ก็เป็นการออกประกาศมาเพื่อให้สอดคล้องกับข้อ ๑๒ (๒๕) ของประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เท่านั้น กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และการจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ๒๕๕๖ นับตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ อันเป็นวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ และถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับตั้งแต่วันที่ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวต่อศาลภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่



วันที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ คือ ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้อง เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๔/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่))

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลท่าจั่ว อำเภอบรรพตพิสัย และตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลบ้านไร่ ตำบลสระแก้ว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมาตรา ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้บัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการที่พระราชกฤษฎีกาฉบับพิพาทมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่หรือผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีตกอยู่ในบังคับของพระราชกฤษฎีกาข้างต้น คือ ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ พผ. ๑/๒๕๖๔)

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่กำหนดในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีการฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและวิธีการชำระค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งหมดเป็นโรงงานตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ และได้ประกอบกิจการโรงงานอ้อยและน้ำตาลทรายมาก่อนที่จะมี



การประกาศระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและวิธีการชำระค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีทั้งหมดย่อมต้องทราบถึงการออกระเบียบดังกล่าว จึงต้องนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนระเบียบดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ระเบียบพิพาทมีผลบังคับใช้ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๔๑/๒๕๖๕)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบแปรฟ้องว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับหีบห่อผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทยาเส้นหรือยาเส้นปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มิได้ดำเนินการหาข้อสรุปร่วมกันและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการออกประกาศดังกล่าว เป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งหากประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพของประชาชนที่ผลิตและแปรรูปยาเส้นโดยตรง ทำให้การประกอบอาชีพและหรือการดำเนินธุรกิจทางด้านการผลิตยาเส้นเพื่อจำหน่ายเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการ กระทบกระเทือนต่อสิทธิในการประกอบอาชีพตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้การรับรองและคุ้มครองไว้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบแปรจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น ประกาศข้างต้นมีสถานะเป็นกฎซึ่งมีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว หากบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎเช่นนั้นประสงค์จะฟ้องคดีต่อศาลปกครองว่ากฎไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันทีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีย่อมเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและกฎดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว เมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่พิพาทได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบแปรอยู่ภายใต้บังคับของประกาศดังกล่าวตั้งแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ และมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวได้นับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่สืบแปรนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้อง



ภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๕๐๕/๒๕๖๔)

(๔) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่สิทธิถูกระทบอันเนื่องมาจากการบังคับตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนหลักเกณฑ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีจะต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีจำไม่ได้แน่ชัดถึงวันที่ทราบประกาศฉบับพิพาท แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้เดินทางไปยื่นใบสมัครสอบต่อเจ้าหน้าที่ของอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ย่อมต้องถือว่าวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งจะต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓/๒๕๖๕)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ ของระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าบำรุงและวิธีการชำระค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น เมื่อระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๕ หลังจากนั้น คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ออกระเบียบฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ และออกระเบียบฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยระเบียบทั้งสองฉบับ



ดังกล่าวยังคงกำหนดอัตราค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อย และกำหนดวิธีการการชำระค่าบำรุงสถาบันชาวไร่อ้อยเช่นเดียวกับระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงถือได้ว่าวันที่ระเบียบฯ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมีผลใช้บังคับ เป็นวันที่ชาวไร่อ้อยที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. ๒๕๒๗ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อย จึงยังไม่ตกอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบฯ และไม่มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้เพิกถอนระเบียบดังกล่าว ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้จดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามลำดับ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ตกอยู่ภายใต้บังคับของระเบียบฉบับตั้งแต่วันดังกล่าว และต้องถือว่ารู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายนับตั้งแต่วันดังกล่าวเช่นกัน การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนข้อ ๒ ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ โดยอ้างว่าการคำนวณจ่ายเงินบำนาญชราภาพตามข้อ ๒ ของกฎกระทรวงดังกล่าว ไม่เป็นธรรม ทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เสียสิทธิประโยชน์ นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าว ตั้งแต่ขณะที่กฎกระทรวงข้างต้นมีผลใช้บังคับโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ แต่ขณะนั้นผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นลูกจ้างของเอกชนมิได้รับผลกระทบใด ๆ จากกฎกระทรวงฉบับนี้ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และการนำค่าจ้างเฉลี่ยหกสิบเดือนสุดท้าย ก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงมาใช้เป็นฐานในการจ่ายเงินบำนาญชราภาพให้แก่ผู้ฟ้องคดี ไม่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายและไม่มีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาล ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีได้สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๓ และได้สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ โดยมีผลเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ บัญญัติให้นับระยะเวลาประกันตนตามมาตรา ๓๓ และหรือมาตรา ๓๙ ทุกช่วงเข้าด้วยกัน อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ในบังคับของกฎกระทรวงดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบ



จากการที่ต้องถูกนำค่าจ้างและเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบตามมาตรา ๓๙ มาเฉลี่ย หักสิบเดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง เพื่อใช้เป็นฐานในการจ่ายเงินบำนาญชราภาพ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ พ. ๖/๒๕๖๕)

๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

๑) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการคมนาคมและการขนส่ง

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาเช่าทำเทียบแพขนานยนต์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กำหนดอัตราค่าเช่าเดือนละ ๑๐๑,๔๐๐ บาท ก่อนสัญญาเช่า สิ้นสุดลง ผู้ฟ้องคดียื่นหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอต่ออายุสัญญาเช่าแพขนานยนต์ เป็นระยะเวลา ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าตามสัญญาเช่าเดิมทุกประการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีมติให้ต่ออายุสัญญาเช่าตามคำขอของผู้ฟ้องคดีและกำหนดอัตราค่าเช่า เพิ่มขึ้นจากเดือนละ ๑๐๑,๔๐๐ เป็นเดือนละ ๑๑๖,๖๑๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต่ออายุสัญญาเช่า ให้ผู้ฟ้องคดี เป็นระยะเวลา ๓ ปี หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะได้แจ้งให้ดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือฉบับนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอต่ออายุ สัญญาเช่าโดยคิดอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นจากเดือนละ ๑๐๑,๔๐๐ บาท เป็นเดือนละ ๑๐๖,๔๗๐ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติยืนยันอัตราค่าเช่าตามมติเดิม ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นหนังสือลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ อุทธรณ์ต่อประธานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณาแล้ว มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ฟ้องคดีได้รับเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕